

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

1245/25/פ

הצעת חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי (תיקון – זכות למגורים בדירה ציבורית לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "זכאי", בסופה יבוא "וכן אישה כאמור בסעיף 3ג";
 2. הוספת סעיף 3ג אחרי סעיף 3ב לחוק העיקרי יבוא:
- "זכות למגורים ג.3. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בדירה ציבורית בסעיף 3ב(1), תהיה זכאית למגורים בדירה לאישה ששהתה ציבורית עם יציאתה מהמקלט."
- במקלט לנשים מוכות

דברי הסבר

בשנת 2013 נפתחו 12,625 תיקי חקירה בגין עבירות אלימות כלפי נשים במשפחה. בפועל, הנתונים עשויים להיות גבוהים יותר כיוון שנשים רבות אינן מדווחות על אלימות לרשויות או לא מגישות תלונה על כך במשטרה. אלימות כלפי נשים מאלצת לעתים את הנשים שנשקפת סכנה לחייהן ולחיי ילדיהן להסתייע בהגנה של מקלטים לנשים נפגעות אלימות. בישראל קיימים 14 מקלטים כאלו, ושוהות בהם כ-710 נשים בשנה במוצע.

פעמים רבות, האלימות המופעלת על הנשים איננה רק פיזית אלא מלווה גם באלימות נפשית וכלכלית, שיוצרת תלות של האישה בבן הזוג האלים. קיים קשר ישיר בין תלות כלכלית של נשים לבין הישארותן במעגלים שבהם הן חוות אלימות.

לאלימות השלכות קשות על חייהן של הנשים והיא משבשת את יכולתן להשתלב בשוק העבודה, להתמיד בעבודתן, להתקדם ולממש את כישוריהן. כך, נפגעת יכולתן של הנשים לפרנס את עצמן ואת

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

ילדיהן והן נמצאות במצוקה כלכלית בעת יציאתן מהשהות במקלט. מצוקה כלכלית, בנוסף לקושי הנפשי והפיזי, עלולה להחזיר אותן לסביבה האלימה ממנה נמלטו.

הצעת החוק נועדה לעזור לנשים אשר שהו במקלט להשתלב חזרה בקהילה עם יציאתן ממנו ולאפשר להן לבסס את עצמן ואת ילדיהן מבחינה כלכלית, באמצעות הענקת ביטחון של קורת גג קבועה ומימוש זכותן לדיור. לפיכך, מוצע לקבוע כי נשים ששהו במקלט לנשים מוכות תהיינה זכאיות למגורים בדיור ציבורי עם סיום תקופת שהותן במקלט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1173/24), על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/2169/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2264/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/48/25), על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/1136/25) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1137/25). הצעת החוק זהה לפ/48/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)